**P U T U S A N**
Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Darma Alias Coy
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingk 5 Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa SURYA DARMA ALIAS COY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA DARMA ALIAS COY dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Surya Darma Als Coy pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Chaidir Link.6 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar sedang melakukan observasi di Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Jl.Suasa Raya Pasar 4 Gg.Seroja Link.5 Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar menuju kelokasi dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melihat sebuah rumah mencurigakan dalam keadaan terbuka Kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa didalam kamar rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Tiwi (Dpo) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 055/I/POL-10009/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Surya Darma Als Coy berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1741/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Bab I milik Terdakwa Surya Darma Als Coy berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa Surya Darma Als Coy pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Chaidir Link.6 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi’I dan saksi Anggra Fajar sedang melakukan observasi di Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Jl.Suasa Raya Pasar 4 Gg.Seroja Link.5 Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi’I dan saksi Anggra Fajar menuju kelokasi dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi’I dan saksi Anggra Fajar melihat sebuah rumah mencurigakan dalam keadaan terbuk. Kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, aksi M.Syafi’I dan saksi Anggra Fajar melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa didalam kamar rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong yang dikenakan terdakwa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 055/I/POL-10009/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Surya Darma Als Coy berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1741/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa Surya Darma Als Coy berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. Syafii.

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi bersama dengan rekan-rekannya sedang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan observasi di Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi menuju kelokasi dan setibanya dilokasi tersebut saksi bersama dengan rekan kerja melihat sebuah rumah mencurigakan dalam keadaan terbuk. Kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa didalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Tiwi (Dpo) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angga Fajar (dibacakan).

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi bersama dengan rekan-rekannya sedang melakukan observasi di Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi menuju kelokasi dan setibanya dilokasi tersebut saksi bersama dengan rekan kerja melihat sebuah rumah mencurigakan dalam keadaan terbuk. Kemudian saksi bersama dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rekan kerja melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa didalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Tiwi (Dpo) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Tiwi (Dpo) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,menguasai, menyimpan dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram
2. uang sebesar Rp.195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Surya Darma Alias Coy dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Tiwi datang kerumah Terdakwa di jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingk 5 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian Tiwi mengatakan kepada Terdakwa "dah habis" kemudian Terdakwa jawab "iya, sudah" kemudian Terdakwa menyetorkan atau menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Tiwi untuk pembayaran narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Tiwi sebanyak 1 (satu) gram kemudian Tiwi menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut Terdakwa buat paketan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik klip warna Hitam dan Terdakwa letakkan didalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur kemudian pada hari Kamis sekira pukul 07.30 wib Terdakwa terbangun dan ada pasien yang membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paketan lalu pasien berikutnya juga datang membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paketan hingga sekira pukul 11.00 wib petugas kepolisian datang kerumah Terdakwa di jalan Suasa Raya Pasar 4 Gang Seroja Lingk 5 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu lalu uang sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 055/I/POL-10009/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Surya Darma Als Coy berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1741/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Bab I milik Terdakwa Surya Darma Als Coy berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan terdakwa Surya Darma Alias Coy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Primair.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Darma Alias Coy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

**3.** Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**4.** Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya 5 (lima) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**6.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Muhammad Kasim, S.H., M.H. | M. Nazir, S.H., M.H. |
| Nani Sukmawati, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*